

Условия ознакомительного использования программ Aurora AI

Редакция от 14 сентября 2026 года

Настоящие Условия определяют порядок ознакомительного использования программ для ЭВМ линейки Aurora AI до приобретения лицензии.

Настоящие Условия являются лицензионным договором, заключаемым в упрощённом порядке (пункт 5 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации). Такой договор является договором присоединения, его условия изложены в электронном виде, а начало использования Программы Пользователем означает согласие на заключение договора; письменная форма договора при этом считается соблюденной.

1. Стороны и термины

1.1. **Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Аврора», ОГРН 1267700223372, ИНН 9713036623, КПП 771301001, адрес места нахождения: 127474, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бескудниковский, бульвар Бескудниковский, д. 32, к. 6, кв. 137.

1.2. **Программа** – программа для ЭВМ линейки Aurora AI, экземпляр которой предоставлен Пользователю для ознакомительного использования. Наименование и версия Программы указаны в самой Программе (раздел «О программе»).

1.3. **Пользователь** – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которому предоставлен экземпляр Программы и Ключ активации для ознакомительного использования. Пользователь обеспечивает соблюдение настоящих Условий своими работниками и иными лицами, использующими Программу по его поручению, и отвечает за их действия как за свои собственные.

1.4. **Ознакомительное использование** – использование Программы в целях оценки её функциональных возможностей применительно к собственным задачам Пользователя и принятия решения о приобретении лицензии.

1.5. **Ключ активации** – файл, код или учётная запись, предоставляемые Правообладателем и определяющие срок ознакомительного использования и число рабочих мест.

1.6. **Материалы Пользователя** – файлы, тексты, таблицы, изображения, записи и иные сведения, которые Пользователь самостоятельно вводит или загружает в Программу.

1.7. **Результаты** – отчёты, документы, загрузки и иные файлы, создаваемые Программой по заданию Пользователя на основании Материалов Пользователя.

2. Принятие Условий

2.1. Началом использования Программы, означающим согласие с настоящими Условиями, считается подтверждение согласия в окне, предъявляемом при первом запуске Программы. До подтверждения согласия допускаются установка Программы и её запуск исключительно в целях предъявления настоящих Условий; иные способы использования Программы не предоставляются. Подтверждение согласия означает согласие с настоящими Условиями в полном объёме.

2.2. Если Пользователь не согласен с настоящими Условиями, он не вправе использовать Программу и удаляет её экземпляр со своих технических средств.

2.3. Действующая редакция Условий включается в состав поставки Программы, открывается из окна подтверждения согласия и доступна в разделе «Настройки» Программы вместе с иными

документами Правообладателя. Правообладатель вправе дополнительно размещать действующую редакцию в сети «Интернет».

3. Предоставляемое право

3.1. Правообладатель предоставляет Пользователю **простую (неисключительную) лицензию** на использование Программы в объёме, необходимом для ознакомительного использования: воспроизведение Программы путём записи в память технических средств Пользователя (установка), в том числе совершённое до подтверждения согласия, и запуск Программы по её функциональному назначению.

3.2. Территория использования – Российская Федерация.

3.3. Число рабочих мест определяется Ключом активации.

3.4. Право предоставляется **без взимания платы** – в целях, указанных в пункте 1.4. Лицензионный договор, заключаемый в упрощённом порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное (абзац третий пункта 5 статьи 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации).

3.5. Ознакомительное использование **не является обязательным этапом** приобретения лицензии, не порождает обязанности Пользователя приобрести лицензию и обязанности Правообладателя её предоставить.

3.6. Права, принадлежащие Пользователю в силу статьи 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящими Условиями не ограничиваются.

4. Срок ознакомительного использования

4.1. Срок определяется Ключом активации. Если срок Ключом не определён, он составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты первого запуска Программы.

4.2. Ознакомительное использование прекращается наступлением более раннего из событий:

- 1) истечение срока, указанного в пункте 4.1;
- 2) вступление в силу условий лицензии, приобретаемой Пользователем по отдельному договору с Правообладателем, – с этой даты использование Программы осуществляется на условиях такого договора, а настоящие Условия к отношениям Сторон не применяются;
- 3) отказ Пользователя от ознакомительного использования;
- 4) прекращение ознакомительного использования Правообладателем в случае нарушения Пользователем раздела 5 настоящих Условий.

4.3. По прекращении ознакомительного использования Пользователь прекращает использование Программы. Материалы Пользователя и Результаты, находящиеся на его технических средствах, остаются у него и Правообладателем не изымаются.

5. Ограничения

5.1. Пользователь не вправе:

- 1) распространять Программу или её экземпляры, предоставлять их третьим лицам, в том числе во временное пользование;

- 2) предоставлять третьим лицам право использования Программы (заключать сублицензионные договоры);
 - 3) предоставлять третьим лицам функциональность Программы как самостоятельную услугу, в том числе по модели сервисного бюро или удалённого доступа, а равно взимать с третьих лиц плату за использование Программы. Использование Программы работниками Пользователя при выполнении работ и оказании услуг своим клиентам настоящим подпунктом не ограничивается;
 - 4) изменять, декомпилировать или модифицировать Программу, за исключением действий, прямо разрешённых статьёй 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - 5) обходить или отключать средства технической защиты Программы, в том числе механизмы проверки Ключа активации;
 - 6) передавать Ключ активации третьим лицам.
- 5.2. Исключительные права на Программу, её составные части, библиотеки, методики, модели, а также на структуру и шаблоны Результатов принадлежат Правообладателю и настоящими Условиями не передаются.

6. Материалы Пользователя и обработка данных

6.1. Материалы Пользователя и Результаты хранятся на технических средствах Пользователя. Правообладатель не выгружает их самостоятельно.

6.2. Если отдельные функции Программы требуют обращения к серверам Правообладателя – а состав таких функций указан в документе «Порядок обработки данных», доступном в разделе «Настройки» Программы, – содержание переданных в работу Материалов Пользователя передаётся на серверы Правообладателя и далее привлекаемым им поставщикам вычислительных ресурсов, в объёме, необходимом для выполнения запрошенной функции. Обработка может осуществляться за пределами территории Российской Федерации. Функции, не требующие такого обращения, выполняются на технических средствах Пользователя.

6.3. Правообладатель обрабатывает переданные Материалы Пользователя исключительно в целях выполнения запрошенной функции, **не использует их в собственных целях и не использует для обучения и дообучения моделей машинного обучения.**

6.4. Переданные в работу Материалы Пользователя, тексты запросов и Результаты хранятся на серверах, участвующих в обработке, не дольше, чем необходимо для выполнения задания, и удаляются по его завершении. Если Пользователь продолжает работу в рамках того же задания, ранее переданные файлы сохраняются на серверах до его завершения – с тем чтобы не передавать их повторно. В служебных журналах сохраняются сведения об обращениях и имена переданных файлов без их содержания.

6.5. **Персональные данные.** По общему правилу Программа **не работает с персональными данными** физических лиц и не нуждается в них для выполнения своих функций. **Пользователь обязуется не вводить и не загружать в Программу персональные данные**, а также сведения, доступ к которым или передача которых ограничены законом.

Исключение составляют Программы, в которых **прямо предусмотрены режимы работы со сведениями ограниченного доступа** – режим обработки на технических средствах Пользователя и режим обработки на территории Российской Федерации. Наличие таких режимов, порядок их включения и условия применения указаны в документе «Порядок обработки данных» соответствующей Программы. **Вне этих режимов запрет, установленный настоящим пунктом, действует в полном объёме**, в том числе в той же Программе.

Если для задач Пользователя передача персональных данных необходима, она осуществляется исключительно на основании отдельно заключаемого поручения на обработку персональных данных (часть 3 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), оформляемого до начала передачи.

Состав вводимых и загружаемых сведений Пользователь определяет самостоятельно и несёт ответственность за нарушение настоящего пункта. Правообладатель не проверяет состав Материалов Пользователя.

6.6. Правообладатель не разглашает Материалы Пользователя и Результаты и не передаёт их третьим лицам за пределами, указанными в пункте 6.2. Обязанность возникает с момента получения таких сведений независимо от того, будет ли впоследствии заключён лицензионный договор, и действует в течение трёх лет с момента их получения; при заключении лицензионного договора обязанность действует в порядке и в сроки, установленные таким договором.

6.7. **Служебные сведения о работе Программы.** Независимо от использования функций, названных в пункте 6.2, Программа при запуске передаёт Правообладателю сведения, необходимые для проверки лицензии и получения обновлений: идентификатор (отпечаток) устройства, сведения о лицензии, версию Программы и имя устройства в сети. Материалы Пользователя и Результаты в составе этих сведений не передаются. Если имя устройства содержит сведения о физическом лице (например, фамилию работника), Пользователь вправе изменить его до начала использования Программы; состав имени устройства Правообладатель не определяет и не изменяет.

6.8. **Сведения, формируемые Программой самостоятельно.** Отдельные сведения Программа формирует без участия Пользователя: служебные сведения при запуске (пункт 6.7), а также сведения, передаваемые при обращении Пользователя в поддержку или при сообщении об ошибке, – описание ошибки, наименование и версия Программы, сведения об окружении, в котором произошёл сбой. Состав таких сведений по каждой Программе указан в документе «Порядок обработки данных».

К сведениям, формируемым Программой самостоятельно, относятся также **имена файлов, переданных Пользователем в работу**: имя файла передаётся Правообладателю в составе адреса запроса и сохраняется в служебных журналах. Содержание файла в составе адреса запроса не передаётся.

Правообладатель принимает меры к тому, чтобы в состав сведений, формируемых Программой самостоятельно, не включались сведения о физических лицах, получаемые из окружения (имена учётных записей, пути размещения файлов, имя устройства). Если имя файла содержит сведения о физическом лице, Пользователь вправе переименовать файл до передачи его в работу. **Запрет, установленный пунктом 6.5, к сведениям, формируемым Программой самостоятельно, не применяется**: они формируются Программой, а не вводятся Пользователем, и ответственность за их состав несёт Правообладатель.

7. Права на Результаты

7.1. Материалы Пользователя остаются в собственности и распоряжении Пользователя.

7.2. Исключительное право на Результаты принадлежит Пользователю. Правообладатель не приобретает прав на Результаты и не использует их.

7.3. Пункт 5.2 настоящих Условий сохраняет силу: права на саму Программу и на структуру и шаблоны Результатов остаются у Правообладателя.

8. Характер работы Программы

8.1. Программа предоставляется **«как есть»**. Правообладатель не гарантирует бесперебойной работы Программы, отсутствия ошибок и пригодности Программы для целей, не описанных в её документации.

8.2. Результаты работы Программы, основанные на нейросетевой обработке или на математическом моделировании, носят **вероятностный (модельный) характер** и не являются гарантией достижения Пользователем какого-либо коммерческого результата.

8.3. Пользователь использует Результаты на свой риск, самостоятельно оценивает их применимость и принимает решения под собственную ответственность.

8.4. Правообладатель не обязан обеспечивать доступность функций, требующих обращения к его серверам, в период ознакомительного использования и вправе приостанавливать их без предварительного уведомления.

9. Ответственность

9.1. Правообладатель не возмещает Пользователю убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в связи с использованием или невозможностью использования Программы в период ознакомительного использования.

9.2. Ограничение, установленное пунктом 9.1, **не применяется к умышленному нарушению** обязательства Правообладателем: заключённое заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно (пункт 4 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации). Не ограничивается также ответственность Правообладателя за нарушение пункта 6.6 настоящих Условий.

9.3. Пользователь отвечает за нарушение раздела 5 и пункта 6.5 настоящих Условий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Изменение Условий

10.1. Правообладатель вправе изменять настоящие Условия. Новая редакция включается в состав поставки Программы с указанием даты редакции и предъявляется Пользователю для подтверждения согласия при ближайшем запуске Программы.

10.2. К ознакомительному использованию применяется редакция Условий, подтверждённая Пользователем последней. До подтверждения новой редакции сохраняет действие редакция, подтверждённая ранее.

11. Заключительные положения

11.1. К отношениям Сторон применяется право Российской Федерации.

11.2. Споры, не урегулированные переговорами, рассматриваются Арбитражным судом города Москвы. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты её получения.

11.3. Приобретение лицензии на использование Программы после ознакомительного использования оформляется отдельным договором.

11.4. Адрес для обращений по настоящим Условиям: sales@auroraai.pro.



Редакция от 14.09.2026.